

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2537	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
		โจทก์
	นาย เมฆ จันทร์ กรุด กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 44, มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามลักทรัพย์โจทก์ร่วมไปหลายรายการขอให้ลงโทษและขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงินจำนวน 664,945 บาท แก่โจทก์ร่วม แม้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ลักทรัพย์โจทก์ร่วมไปบางรายการ แต่พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมายังไม่อาจฟังเป็นยุติว่า สินค้าที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ลักไปมีจำนวนและราคาเท่าใด จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 คืนทรัพย์หรือใช้ราคาให้แก่โจทก์ร่วมได้ ชอบที่โจทก์ร่วมจะไปว่ากล่าวเอาทางแพ่งแก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2532 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เสียหายร่วมกันลักเอากาแฟ ครีมเม็กเวลซ์แฮร์รี่ และนมผงหลายขนาดหลายรายการคิดเป็นเงิน 664,945 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริตเหตุ

เกิดที่แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 335(1)(7)(11) ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน
664,945 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 หลบหนีศาลจำหน่ายคดีจำเลยที่ 2
ชั่วคราว

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(7)(11) วรรคสาม, 83 จำคุกคนละ 5 ปีจำเลยที่ 1 ที่ 3 ทำหนังสือรับ
สภาพหนี้และบันทึกข้อความต่อโจทก์ร่วมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, คงจำคุก
คนละ 3 ปี 4 เดือนให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินตามหนังสือรับ
สภาพหนี้เอกสารหมาย จ.3, จ.4 แก่โจทก์ร่วม

จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ขอ
ถอนอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันลักเอาสินค้า
บางรายการของโจทก์ร่วมไป แต่พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมายังไม่
อาจฟังเป็นยุติได้ว่าสินค้าที่ถูกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ลักไปมีจำนวนและราคาเท่าใด จึงไม่

อาจบังคับให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาให้แก่โจทก์ร่วมในคดีนี้ได้ ชอบที่
โจทก์ร่วมจะไปว่ากล่าวทางแพ่งแก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ต่อไป

พิพากษากลับว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(7)(11) วรรคสาม, 83 จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 3 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้
ต่อโจทก์ร่วมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>